金兰线13公里400米兰溪市灵洞乡华西水泥厂路段“2·1”道路交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.4

2024年2月1日13时4分许，金兰线13公里400米兰溪市灵洞乡华西水泥厂路段发生一起货车与货车相撞的交通事故，造成1人受伤。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了以市应急管理局为组长单位，市交通运输局、市公安局为副组长单位，市总工会、灵洞乡人民政府为成员单位的金兰线13公里400米兰溪市灵洞乡华西水泥厂路段“2·1”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故经过

2024年2月1日刘某驾驶浙G2***8号轻型栏板货车沿金兰线由金华往兰溪方向行驶，13时4分许，行驶至金兰线13公里400米兰溪市灵洞乡华西水泥厂路段时，转弯时发生车辆侧滑与对向车道由唐某兵驾驶的浙GA***8号重型自卸货车发生碰撞，造成刘某受伤及两车受损的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.唐某兵，男，1983年6月20日出生，汉族，身份证号：330719********0971，户籍地址：浙江省兰溪市灵洞乡平园村，现住址：浙江省兰溪市灵洞乡平园村，驾驶证号：330719********0971，准驾车型：A2，档案编号：33070****134，有效期限：2016年4月21日至2026年4月21日，驾驶兰溪市红运物资经营部所有的浙GA***8重型自卸货车。当日行驶路线：从金华装载货运，准备前往灵洞卸货。

2.刘某，女，1992年3月4日出生，汉族，身份证号：330781********3048，户籍地址：浙江省东阳市千祥镇升楼村下楼，现居住地址：浙江省东阳市白云街道莲花山社区银田小区五马塘，驾驶证号：330781********3048，准驾车型：C1，档案编号：33070****490，有效期限：2020年4月1日至2030年4月1日，驾驶金某斌所有的浙G2***8轻型栏板货车。

（三）事故车辆情况

1.浙GA***8重型自卸货车，厂牌型号：解放牌CA3310P6****1T4E，车辆识别代号：LFNMVUNT9****4471，发动机号码：53***522，车辆所有人：兰溪市红运物资经营部，检验有效期止：2024年3月31日，事故发生时车辆总重：53340kg、空车重量：16800kg、核载质量：16080kg、超重：20460kg、超载率：127%。

2.浙G2***8轻型栏板货车，厂牌型号：五菱牌LZW1****EQWA，车辆识别代号：LZWCBA8****9678，发动

机号码：UMA3***388，车辆所有人：金某斌，检验有效期止：2024 年 2 月 29 日。

（四）事故交通环境

事故地点位于金兰线 13 公里 400 米兰溪市灵洞乡华西水泥厂路段，事故路段为双向两车道，北往兰溪方向，南往金华方向，西为华西水泥厂无护栏，东为农田有波形护栏。道路中间标线隔离，道路为机非混合道路，每条机动车道路宽 400cm，硬路肩宽 70cm，事故路段道路为沥青路面，路面完好且潮湿，视线良好。

（五）检验鉴定情况

1.浙 G2***8 号轻型栏板货车的转向系、制动系技术状况均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求，照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

2.浙 G2***8 号轻型栏板货车在发生碰撞事故前的行车速度范围是 53.10km/h-56.70km/h。

3.浙 GA***8 号重型自卸货车的转向系、制动系技术状况均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求，照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

4.浙 GA***8 号重型自卸货车在发生碰撞事故前的行车速度范围是 60.55km/h-62.88km/h。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

1.刘某驾驶机动车在道路上行驶时疏忽大意，未确保安全情

况下通行，是造成事故的全部过错;

2.唐某兵虽无事故过错，但存在严重超载的违法行为。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定刘某负本次事故全部责任，当事人唐某兵无责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

1.浙 GA***8 重型自卸货车所有人为兰溪市红运物资经营部，该公司未严格按照相关法律、法规和公司内部的规章制度，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位，且车辆存在严重超载的违法行为。

2.刘某驾驶机动车在道路上行驶时疏忽大意，未确保安全情况下通行。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

1.兰溪市红运物资经营部履行道路运输企业安全生产主体责任不到位，建议由市交通运输局对其违法行为进行调查处置;

2.浙 GA***8 重型自卸货车存在严重超载的违法行为，建议

由市交警大队对唐某兵存在的违法行为进行调查处置。

3.建议由市交警大队对刘某存在的违法行为进行调查处置。

五、事故防范和整改措施

（一)严格督促企业落实安全生产主体责任和履行好本部门监管责任

灵洞乡人民政府要严格履行道路交通安全管理属地责任，切实担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，建立建强“两站两员”队伍，落实经费保障，逐村筛选群众出行多，交通安全突出的路口开展重点时段的劝导、宣传，确保交通违法不出村，群众安全意识大提升。应急管理、公安、交通等部门要督促企业落实主体责任，严格按照“三机制”开展好交通安全管理，创建“无交通违法行为企业”，加强货运源头单位监管，落实道路交通安全管理责任，制定完善约束性措施，依法规范运输，做好企业员工日常管理和宣传教育培训工作。

（二）强化联合整治，加强对驾驶员和货运车辆的源头管理

公安、交通等部门要强化联合执法力量，提高路面见警率和管事率。强化大型货车出行和事故发案特点的统计分析，有针对性地开展专项执法整治，对涉嫌超速、超载、非法改装等违法行为要从严处理，净化道路运输环境。从细排摸辖区外籍驾驶员、外籍货运车辆的底数、经营区域、活动范围情况，开展外籍驾驶员和货运车辆的交通安全管理，通过发放宣传资料和观看事故警示教育片等方式，切实提高外籍驾驶员的安全意识和法制意识。

（三）完善交通安全隐患动态排查治理机制，补齐隐患治理短板

乡镇（街道）、公安、交通等部门要完善交通安全隐患动态排查治理机制，依托“隐患治理一件事”平台，滚动排查辖区各主要干道路口、开口存在的安全隐患，强化隐患治理，及时补划和增设标志标线，对掌握的安全隐患，加快治理进度，严防发生重特大交通安全事故。